



PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA

JUZGADO 1A INST CIV COM 18A NOM

Protocolo de Autos

Nº Resolución: 238

Año: 2024 Tomo: 2 Folio: 501-510

EXPEDIENTE SAC: **4094175 - SUCESION DE GUILLERMO WEISSBEIN Y OTRO C/ SALCEDO DE MOLINA, GLORIA GLADYS - EJECUCION HIPOTECARIA**

PROTOCOLO DE AUTOS. NÚMERO: 238 DEL 13/06/2024

AUTO NUMERO: 238. CORDOBA, 13/06/2024. Y VISTOS: Estos autos caratulados: SUCESION DE GUILLERMO WEISSBEIN Y OTRO C/ SALCEDO DE MOLINA, GLORIA GLADYS EJECUCION HIPOTECARIA, Expte.Nº 4094175 traídos a despacho a los fines de resolver, de los que resulta que a fs. 199 comparece la demandada *Sra. Gloria Gladys Salcedo*, con el patrocinio letrado de los Dres. Aldo F. Busellato y José Ernesto Suer, e interpone incidente de prescripción del derecho a obtener la transferencia del dominio de bien inmueble en contra de quién resultara adjudicatario en la subasta efectuada en autos en relación al inmueble matrícula 309.784.

Expresa que según informe registral de fecha 14/03/2023 no surge que se hayan realizado los trámites pertinentes a los fines de lograr el comprador en subasta su inscripción en el asiento registral señalado, dejando transcurrir un largo tiempo, quedando así la titularidad del mismo en un limbo, lo que le ha producido distintos problemas como los distintos juicios por la DGR. Indica que durante más de diez años no se ha producido ninguna situación de interrupción o suspensión del plazo de prescripción.

Afirma que el adquirente no ha cumplimentado con los requisitos del pago total del precio, puesta en posesión del inmueble y la inscripción definitiva de su calidad de adquirente en subasta judicial.

Con fecha 24/07/2023 el Tribunal dispuso: “*Notifíquese a la contraria al domicilio constituido y domicilio real (art.89 Código Procesal Civil).— Téngase presente el nuevo domicilio constituido y patrocinio letrado designado por la demandada compareciente.— Complimenten los letrados los aportes pertinentes, bajo apercibimiento de ley.— Previo a proveer lo que por derecho corresponda y aunque surgiría de los términos del incidente planteado que el mismo se encontraría dirigido en contra del cesionario de los derechos del comprador original de la subasta, cumplimentese lo dispuesto en el art.175 inc.2º del C.P.C., aclarando la legitimación pasiva expresando concretamente en contra de quién se dirige la pretensión incidental. Asimismo y atento las constancias de la causa, lo relacionado en la cláusula tercera del convenio de fs.177 vta. y los Considerandos del Auto aprobatorio de la subasta, aclare también quien detenta la posesión del inmueble objeto de la subasta llevada a cabo en autos. Complimentado todo ello, se proveerá lo que por derecho corresponda.*”

Con fecha 31/08/2023 la incidentista aclara que el presente incidente se encuentra dirigido en contra del cesionario de los derechos del comprador originario en subasta, vale decir en contra **Sr. LUIS ALFREDO BRIZUELA** D.N.I. 13.964.377, con domicilio actual en el inmueble objeto de la presente acción, sito en calle Pincen 932 del Barrio Parque República de esta ciudad de Córdoba, todo según Auto Interlocutorio N° 886 de fecha 17/12/2008 (fs. 195) y acta de Cesión de Derechos de fecha 17/11/2004 (fs. 177/178).

Con fecha 08/09/2023 comparece el Sr. Luis Alfredo Brizuela con el patrocinio de la Dra. Camila Burzio.

Con fecha 04/10/2023 se le imprime al presente **incidente de prescripción de la anotación registral** el trámite de juicio abreviado.

Con fecha 08/11/2023 comparece el Dr. Guillermo costilla como apoderado de la SUCESION DE GUILLERMO WEISSBEIN.

Expresa que el procedimiento de ejecución hipotecaria se realizó de conformidad a derecho, sin que se hubieran tratado excepciones o presentado incidentes y sin que fuera necesario

desalojar a la ejecutada. Realizada la subasta y en ausencia de posturas que superen el importe adeudado, la ejecutante ejerce su derecho preferente de omitir consignar y en consecuencia adquiere el inmueble de autos. La propia ejecutada puso en posesión del inmueble al adquirente y, éste último decidió ceder los derechos de la subasta al Sr. Luis A. Brizuela mediante acta judicial (fs.156/157 y 177/178).

Manifiesta que una vez cumplido los requisitos legales el tribunal procedió a aprobar la subasta el día 17 de diciembre de 2008, mediante Auto Interlocutorio N° 886 el cual constituye el título suficiente que tiene el Sr. Luis A. Brizuela, sin perjuicio de su falta de inscripción posterior a los efectos de la publicidad registral.

En definitiva, aduce que su representada actuó de conformidad a derecho, habiendo cedido sus derechos sobre la subasta a favor del Sr. Brizuela y también otorgando a éste la posesión del bien, posesión que entiendo ejerce hasta el día de la fecha. Aclara que su poderdante fue puesto en posesión del bien por la propia Sra. Salcedo.

Con fecha 15/11/2023 hace lo suyo el Sr. Brizuela. Solicita el rechazo del incidente, con costas.

Afirma que la Sra. Gloria Gladys Salcedo carece de legitimación activa para cuestionar la validez, el ejercicio o la prescripción en el ejercicio de un derecho por parte de un tercero con quién no mantiene vínculo jurídico alguno. Sostiene que perdió su relación de señorío, de dominio, de posesión, de derecho a poseer el bien desde hace más de dos décadas cuando dicho bien inmueble fue subastado y entregado voluntariamente por la incidentista al adquirente en subasta, que luego le cede ese derecho y que el tribunal termina adjudicándoselo.

Indica que nada ha expresado la Sra. Salcedo en su presentación pretendiendo justificar su interés o la medida de su interés en hacer prescribir un derecho que no le corresponde.

Subsidiariamente evacua el traslado corrido. Expresa que se ha planteado en su contra un incidente a fin de que se declare prescripto su derecho a inscribir el inmueble a su nombre,

pero sin determinar el verdadero alcance de la pretensión, es decir, si el objeto es sólo acusar una omisión registral declarando una prescripción de puro derecho o por el contrario si la incidentista tiene alguna pretensión de otra naturaleza en relación al inmueble que fuera adquirido en subasta por esa parte.

Explique que el inmueble de autos fue subastado, fue adquirido en subasta por el compareciente mediante cesión y previo pago del precio, puesto en posesión del mismo, posesión con la que cuenta desde hace más de 20 años.

Expone que la incidentista no ha brindado fundamento jurídico alguno que le permita afirmar que su derecho a pedir la inscripción del inmueble a su nombre, prescribe a los diez años, o un plazo mayor o menor a ese.

Manifiesta que el título y el modo del inmueble se confirma con el Auto Interlocutorio 886 de fecha 17 de diciembre de 2018, mediante el cual se aprueba la subasta, y se le adjudica el bien, siendo la inscripción registral un acto necesario a los efectos de la publicidad y en todo caso para hacerlo oponible a terceros.

Afirma que la prescripción del derecho a la inscripción registral no está prevista en forma expresa en el Código Civil y Comercial, y si existiere la posibilidad de extenderla a partir de otra norma, debe interpretada en forma restrictiva.

Continúa diciendo que no se trata de una acción susceptible de prescripción, no obstante, si por vía de la interpretación se llegara a una solución contraria, dicho derecho o acción para el ejercicio de derecho no estaría prescripto por la existencia de una causal interruptiva. Analógicamente asimila la prescripción pretendida en autos, con aquel derecho que tiene el comprador por boleto de compraventa de demandar al vendedor la escrituración. En este último caso, resulta conteste la doctrina en señalar que en el supuesto que el comprador haya recibido la posesión, tal circunstancia implica un reconocimiento tácito y continuado de la subsistencia de la compraventa y de la obligación de escriturar, cuyo efecto es interrumpir la prescripción en curso. En tal sentido afirma que la prescripción decenal de la acción de

escrituración es interrumpida permanentemente por la posesión ejercida por el comprador y que resulta de la tradición de la cosa oportunamente hecha por el vendedor, ya que esta posesión importa un reconocimiento tácito y permanente de respetar el derecho del adquirente. Cita jurisprudencia.

En conclusión, sostiene que dado que consta que el compareciente fue puesto en posesión del inmueble, continuó residiendo en el mismo hasta el día de la fecha, circunstancia que ha constatado la propia incidentista mediante medidas preparatorias incorporadas a la causa, es evidente que el derecho al pedir la inscripción no ha prescripto.

Con fecha 29/11/2023 la incidentista evacua el traslado corrido de la excepción interpuesta. Niega y rechaza todos y cada uno de los dichos y fundamentos en que se basa el excepcionante. Expresa que de la constancia de la matrícula N°309.784, consta su carácter de actual titular registral del inmueble objeto del presente, siendo así aun patrimonio común de sus acreedores; que en relación al mismo sigue respondiendo legalmente, tal como se acredita con los distintos juicios iniciados por la Dirección General de Rentas de la provincia (DGR) según liquidación emitida desde la página Web de dicho organismo, en la cual consta los juicios a su nombre iniciados por las deudas del inmueble en cuestión. Afirma que ello es condición más que suficiente a los fines de su legitimación activa a los efectos de la acción pretendida.

Cita jurisprudencia.

Con fecha 29/02/2024 se provee a la prueba ofrecida. Diligenciada la que obra en autos, con fecha 30/04/2024 se dicta el decreto de autos. Firme y consentido el mismo, queda la causa en estado de ser resuelta.

Y CONSIDERANDO:

I) La litis incidental.

La demandada ejecutada interpone incidente de prescripción del derecho a obtener la anotación registral alegando que el comprador en subasta no ha culminado con los trámites

tendientes a inscripción definitiva del bien a su nombre.

Corrido el traslado de la excepción, el cesionario del adquirente en el remate opone excepción de falta de legitimación activa y solicita el rechazo del incidente alegando que tiene la posesión del inmueble desde hace más de veinte años.

El ejecutante (que había sido el comprador originario en el remate y luego cedió sus derechos) también manifiesta que evacua el traslado indicando que se realizaron todos los trámites conforme a derecho, sin perjuicio de la falta de inscripción posterior a los efectos de la publicidad registral.

En estos términos quedó trabada la cuestión a resolver.

Como se advierte, en definitiva estamos ante **planteo de prescripción del derecho a obtener la anotación registral por parte del comprador en subasta, deducido por la propia parte ejecutada.**

II) Cronología de los acontecimientos

Previo a ingresar al análisis de la cuestión traída a resolver, considero adecuado realizar un **breve resumen** de lo acontecido en autos, en lo que aquí interesa.

En el año 1998 el Dr. Costilla, apoderado de la sucesión de Guillermo Weissbein inició demanda en contra de la Sra. Gloria Gladys Salcedo de Molina por la suma de \$1.236.

Con fecha 13/08/1998 (fs. 24) se dictó la Sentencia n°450 que ordenó mandar a llevar adelante la ejecución en contra de la accionada, Sr. Salcedo con costas.

A fs. 32 se ordenó correr vista de la liquidación acompañada, que ascendía a la suma de \$2.824,61 y fue practicada hasta el día 03/09/1998.

A fs. 33 compareció la Sra. Salcedo.

A fs. 38 se aprueba la planilla y a fs. 40 se inicia la ejecución de la sentencia.

A fs. 42 se designa como martillero al Sr. Re Gsponer quién aceptó el cargo a fs. 43.

A fs. 45 se dictó el Auto n°115 que regula honorarios por ejecución de sentencia al Dr. Costilla.

A fs. 77 el apoderado de la parte actora solicita subasta y a fs. 83 se ordena sacar a remate el inmueble matrícula (11)309.784 de la parte demandada. Habiéndose declarado *desierta esa primera subasta*, se fija nueva fecha. A fs. 149 tiene lugar el segundo remate, con fecha 05/12/2000, resultando comprador el Dr. Guillermo Daniel Costilla quién manifestó realizar la compra para el actor en autos. El precio de la subasta fue de \$3.400 pero el Tribunal había otorgado la eximición de consignar al ejecutante

A fs. 177 se agrega **acta de cesión judicial**, con firma del juez y el secretario, según la cual el Dr. Costilla, en su carácter de apoderado de la sucesión de Guillermo Weissbein cede al Sr. Luis Alfredo Brizuela todos los derechos y acciones sobre la subasta realizada. En la cláusula tercera se consignó: *“El cedente que cuenta con la posesión del inmueble por consentimiento de la propia ejecutada en autos, en este acto hace entrega de la posesión al cesionario, quién recibe de conformidad la propiedad”*.

A fs. 195 se dictó el **Auto** n°886 de fecha 17/12/2008 que resolvió **aprobar el acta de remate** y cuenta de gastos del martillero y en consecuencia, adjudicar al **Sr. Luis Alfredo Brizuela** (es decir, el cesionario) el inmueble en cuestión.

En el punto VIII del considerando se consignó: *“Que el comprador en subasta ha cedido los derechos y acciones sobre la subasta realizada en autos a fs. 177, 177 vta. y 178 de donde surge que el cesionario abonó la totalidad del precio de la compra, como así también que el cedente hizo entrega de la posesión, conforme prescriben los arts. 1455 y cc del CC.”*

Asimismo, se ordenó la inscripción a nombre del Sr. Brizuela y la cancelación de los gravámenes existentes.

Luego, con fecha 07/07/2023 la ejecutada inició los autos caratulados **“SALCEDO GLORIA GLADYS MEDIDAS PREPARATORIAS EXPTE N° 12101095”**, tramitados por ante el Juzgado de Primera Instancia y Vigésimo Segunda Nominación Civil y Comercial de Córdoba. En la misma requirió una medida en los términos de los Arts. 485, inc. 9, 487 y 490 del C.P.C.C., afirmando: *“Que he tomado conocimiento que dicha vivienda ha sido ocupada*

por desconocidos.....Que, me dispongo a promover demanda de reivindicación”.

En esa oportunidad, ella misma acompañó la matrícula del registro, en el cual constaba la hipoteca, la anotación del art. 528 del CPC, distintas anotaciones preventivas de subasta y la comunicación del remate.

Pues bien, allí se libró el oficio respectivo y en el acta se consignó: *“En la Ciudad de Córdoba a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil veintitrés.... me constituyo en el domicilio de calle Pincen Novecientos Treinta y Dos..... En el lugar soy atendido por la Sra. Silvia Graciela del Valle Olguin D.N.I. N° doce millones ochocientos setenta y cuatro mil trescientos quince a quien impongo en forma clara y detallada el contenido de la manda.- Acto seguido me manifiesta que en la propiedad más allá de ella, vive su pareja el Sr. Luis Alfredo Brizuela quien en su momento (año dos mil cuatro) compró por boleto de compra venta a una Sra. Susana quien lo había comprado para su hijo Enrique a un Dr. Guillermo Costilla quien lo había comprado en subasta por mandato de un Sr. Weisben Guillermo.- Manifiesta que en este acto no tiene a mano la documentación, pero se pone a disposición para acompañarla al Tribunal.- También expresa que el Dr. Costilla les manifestó hace un par de días atrás que ya habían salido “todos los papeles de la aprobación de la subasta” y estaba listo para la inscripción en el registro....”.*

A fs. 199, con fecha 07/07/2023 la demandada interpuso incidente de prescripción. El Tribunal le requirió unas aclaraciones que fueron cumplidas con fecha 31/8/23 y se le imprimió trámite el día 04/10/2023.

III) La adquisición del derecho real por parte del comprador ya quedó perfeccionada y - a su vez- la ejecutada perdió su derecho real por transmisión judicial del dominio.

La adquisición del dominio de un bien en subasta se perfecciona con la realización del acto mismo de la venta y su pertinente aprobación, más el pago del precio y la entrega de la posesión del bien. No requiere la escritura pública; el título se forma con las actuaciones judiciales relativas a la orden de venta, a la celebración de la subasta, su aprobación, el pago

de la totalidad del precio por el adquirente y la toma de posesión. **De tal manera queda consolidado el dominio en el comprador, que dispone ya de título y modo.**

Tal como surge de las constancias de la causa, el inmueble en cuestión fue subastado por el Tribunal y adquirido por el actor. Luego, conforme el acta de cesión obrante a fs. 177, el apoderado de la parte actora, cedió todos los derechos y acciones al Sr. Brizuela. De dicha acta (cláusula tercera) surge que el cedente cuenta con la **posesión** del inmueble por consentimiento de la propia ejecutada y que en ese acto hace entrega de la posesión al cesionario, quién recibe de conformidad la propiedad. Asimismo, del acta de aprobación de subasta surge que **se abonó la totalidad del precio**. Como surge de la reseña hecha más arriba, el Tribunal dictó **auto de aprobación de la subasta**.

Si bien no consta la notificación formal de la aprobación del remate, la propia incidentista era conocedora tanto de la cesión de los derechos del adquirente como de la aprobación de la subasta. De hecho, en la presentación de fecha 31/08/2023, la incidentista hace expresa referencia al auto de aprobación de subasta y al acta de cesión de los derechos del adquirente, sin nada decir al respecto ni cuestionar tales extremos.

Respecto de la posesión, en la cesión se consignó que ella había sido entregada al comprador originario (el ejecutante) por la propia demandada. Esa circunstancia no consta en autos, pero no ha sido desconocida ni negada por la Sra. Salcedo pese a que fue invocada por la otra parte y surge tanto del acta de cesión como del auto de aprobación de subasta.

De todos modos, la propia demandada ejecutada ahora incidentista practicó las “medidas preparatorias” ya mencionadas de la cual surge que Brizuela era ocupante del inmueble y que ello derivaba de que había sido cesionario del comprador en subasta. Recordemos que según el art. 1893 del CCCN **“Se considera publicidad suficiente la inscripción registral o la posesión, según el caso”**

En conclusión, el perfeccionamiento del derecho real se produjo con el título y el modo.

El acta de subasta y el auto aprobatorio conforman el título. El modo está dado por la

posesión.

Este sólo argumento bastaría para rechazar el planteo.

Puede agregarse otro argumento vinculado: así como el adquirente ya perfeccionó su derecho real, paralelamente lo había perdido la ejecutada. El art. 2610 del CC vigente a aquella época disponía que el derecho real se pierde por la transmisión judicial del dominio, cualquiera que sea su causa, incluyendo expresamente el supuesto de la ejecución de sentencia. No otra cosa ocurrió en el presente caso.

IV) La incidentista ha invocado jurisprudencia para sustentar su planteo. Pero lo cierto es que esos precedentes tienen una diferencia sustancial con el caso de autos: no se había aprobado la subasta, ni pagado el precio, ni otorgado la posesión.

Adviértase como un destacado doctrinario comenta uno de esos fallos, concretamente, la resolución dictada por la Cámara 3a Civil y Comercial el 25 de octubre de 2011, en el caso "Fernández Cervera, Domingo Rafael cl Cuesta Blanca SA -Ejecutivo", pero **marca esa importante distinción.**

Así, el Dr. Adán Ferrer explica: *"En el caso, el derecho extinguido por prescripción era no la mera inscripción registral y la consecuente eficacia de la compra frente a terceros (art. 2505 CC.) sino la adquisición del dominio mediante la tradición de la cosa vendida (arts. 577 y 2524 CC), ya que el comprador no había pagado el saldo de precio ni tomado posesión del inmueble, con lo cual aquella asimilación con el boleto de compraventa y la obligación de escriturar resulta incontestable.*

La solución sería mucho menos clara en el supuesto de que aquellas condiciones estuviesen ya cumplidas, esto es si puede prescribir el derecho del comprador a registrar el dominio a su nombre, cuando ha pagado íntegramente el precio y tomado posesión del inmueble. Casi como al pasar, el fallo que comentamos apunta esa alternativa y dice que "es muy discutible que no pueda también en este terreno operar eficazmente la prescripción liberatoria".

Esa duda que obiter dicta sugiere el fallo en comentario, podría tener una respuesta afirmativa (el derecho a registrar el dominio podría prescribir), si analizamos el tema desde el acotado prisma de la actio judicati y el art. 4023 CC, mas no en función del ordenamiento que regula el régimen de los derechos reales.

En efecto: "Hay acuerdo en nuestra doctrina, en forma prácticamente unánime, en el sentido de que la inscripción registral organizada por las leyes 17.711 y 17.801 tiene efectos declarativos y no constitutivos (∴) En consecuencia, con solo el título y el modo nacerá el derecho real con oponibilidad erga omnes, salvo contra un tercero interesado de buena fe, que excepcionalmente pueda aparecer". Siendo así, parece claro que la subasta judicial aprobada (título) y la entrega de la posesión al comprador (modo) consuman la transmisión del dominio al adquirente, sin que en principio quede pendiente prestación alguna susceptible de prescripción.

Si nos valemos de la analogía que sustenta el fallo en comentario, esto es asimilar la subasta judicial a la compraventa privada, estaríamos ante la escritura de venta ejecutada con pago del precio y tradición de lo vendido, y pendiente de inscripción durante una década; no creemos que el vendedor pueda recuperar lo vendido, alegando la prescripción del derecho a practicar la anotación registral. ya que entre partes el contrato y su ejecución están consumados y son plenamente eficaces.

Tanto en uno como en otro caso (subasta judicial ó compraventa privada), la inscripción de la transferencia del dominio en el Registro General, no es una obligación emergente del contrato celebrado, sino una condición de oponibilidad de esa transferencia a los terceros. Tanto en uno como en otro caso, el vendedor o el ejecutado tienen la obligación de tolerar la inscripción del dominio a nombre del comprador, pero esa pasividad no es ya asimilable a la del vendedor por boleto, porque no afecta en medida alguna su patrimonio ya que -reitero- entre partes la transferencia del dominio está ya consumada. '

El fallo que comentamos da a la cuestión que resuelve una solución impecable, con

fundamentos no sólo sólidos, sino además breves (lo cual es un mérito no desdeñable). Además sugiere la posible extensión de la conclusión que adopta, al caso de un remate íntegramente ejecutado, lo que no creemos sea viable, pero tiene el mérito de provocar la reflexión sobre el tema.” (La subasta judicial y la prescripción de los derechos del comprador; Adán L. Ferrer; FORO DE CÓRDOBA - SUPLEMENTO DE DERECHO PROCESAL N° 22, PÁG. 59/60).

V) Es cierto que el adquirente en subasta está expuesto a un planteo de prescripción; pero al menos en este caso concreto no puede serlo por la propia parte ejecutada.

El art. 20 de la Ley 17.801 reza “*Las partes, sus herederos y los que han intervenido en la formalización del documento, como el funcionario autorizante y los testigos en su caso, no podrán prevalerse de la falta de inscripción, y respecto de ellos el derecho documentado se considerará registrado. En caso contrario, quedarán sujetos a las responsabilidades civiles y sanciones penales que pudieran corresponder.*”

En este caso, justamente, el ejecutado no puede desconocer la existencia de la subasta de su propio inmueble por la falta de la inscripción en el Registro correspondiente.

El Tribunal Superior de Justicia en un caso similar sostuvo que “*Va de suyo que quien pretendió vender mediante la escritura observada no puede desconocer la existencia de la subasta atento lo establecido por el art. 20 de la ley 17.801, que impide invocar la falta de inscripción -entre otros- a las partes y a sus herederos. En el caso, los vendedores son cesionarios de los herederos del anterior titular registral que -en definitiva- ocupan la misma posición jurídica que este último, quien fue la parte ejecutada en el juicio donde se subastó el inmueble.*

En palabras más claras, fue a esa parte a quién le subastaron el bien raíz, por lo que obviamente no podría invocar que desconocía el remate.

Por su lado, el adquirente en la escritura tampoco podría ignorar la existencia de la subasta, en función de que dicho acto jurisdiccional cuenta con un modo de publicidad propio que lo

hace cognoscible, es decir, los edictos.

*Ello implica -en el concreto caso de autos- que el adquirente no podría prevalerse del defecto de inscripción definitiva **ni tampoco invocar buena fe.***

Este Tribunal Superior -por intermedio de su Sala Laboral- ha explicado al respecto que: “La letra del art. 2.505 del C.C. no debe habilitar a cualquier tercero a desconocer un hecho real porque no ha alcanzado plena oponibilidad por falta de inscripción. Su interpretación debe armonizarse con el principio de buena fe, el cual cobra relevancia cuando se invoca ausencia de información. Y este aspecto se encuentra íntimamente vinculado a la publicación de edictos en la subasta judicial (...) que permite anoticiarse del remate a todos los terceros eventualmente interesados. Posee un sistema propio que lo garantiza y el requisito de asiento registral se relativiza no pudiendo el embargante alegar ignorancia de la mentada situación. Luego, se insiste, concebida la publicidad como herramienta para facilitar la toma de conocimiento sobre la situación jurídica de un bien, la postura ritualista carece de contenido” (TSJ, Sala Laboral, Sentencia N° 17, 07/04/10, pto. 3 de la primera cuestión, Beltramo Cledi Lia c/ Tienda Stiff y otros - Ordinario - Despido - Recurso de Casación). Por otro lado, hay doctrina y jurisprudencia que participa de este criterio.

*Así, la especialista en materia registral ha indicado: “a nuestro juicio, la transmisión del dominio por venta en subasta judicial queda perfeccionada después de la resolución aprobatoria, sin necesidad de la correspondiente inscripción registral, **en razón del régimen publicitario propio que ostenta la subasta judicial.** La adquisición del dominio inmobiliario en subasta judicial se perfecciona en sede extrarregistral. No se exige la inscripción registral para su oponibilidad a terceros. Sólo es necesaria a los efectos del tracto” (ANDORNO, Luis; Inscripción registral del inmueble adquirido en subasta judicial; LL.Litoral 2001-1293, 2001. Lo resaltado me pertenece).*

Otros prestigiosos autores -esta vez del ámbito del derecho procesal- también han arribado a una conclusión similar, diciendo: “La subasta judicial aprobada constituye un acto oponible

erga omnes, por su especial naturaleza y efectos propios que le reconoce la legislación sustantiva” (MORELLO, Augusto M.; SOSA, Gualberto, PASSI LANZA, Miguel y BERIZONCE, Roberto O.; Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación -comentados y anotados, Bs. As. y La Plata, Ed. Platense y Abeledo Perrot, Año 1975, Tomo VI 2, pág. 841). En sentido coincidente, puede consultarse RUIZ DE ERENCHUN, Alberto F., “Alcances procesales de una norma registral. Solución para la pronta inscripción de la subasta judicial”, ED 54-727).

Igualmente quien específicamente abordo la temática de la subasta judicial comulgan con esa opinión: “...el régimen de publicidad en la subasta judicial no se encuentra alcanzado por lo dispuesto por el art. 2505 del Código Civil, ya que aquélla tiene un sistema de publicidad propio que está constituido por los edictos” (CAUSSE, Federico J.; PETTIS, Christian R., Subasta judicial de inmuebles, Buenos Aires, 2005, Editorial La Ley, pág. 308).

La jurisprudencia ha arribado a conclusiones análogas, explicando: “la subasta judicial aprobada -que supone un sistema propio y peculiar asentado principalmente en la publicación de edictos y en la ‘convalidación’ tácita que implica la falta de impugnación prevista en la ley adjetiva- constituye un acto oponible erga omnes...” (C.N.Civ. y Com. Fed., Sala I, agosto 21-1984, Hernández Victoria en: Instituto Nacional de Cinematografía c. Alventosa, Eduardo y otro, ED 112-513).

Por fin en pos de ratificar aún más el acierto de la conclusión postulada, adviértase que el art. 1893 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación dispone expresamente que no pueden prevalecerse de la falta de publicidad “quienes participaron en los actos, ni aquellos que conocían o debían conocer la existencia del título del derecho real”. Precisamente, las características del supuesto fáctico que analizamos -expuestas a lo largo de esta resolución- llevan a concluir que ni los otorgantes de la escritura ni el notario pueden afirmar seriamente que desconocían la existencia del remate.

Incluso al analizar otra cuestión vinculada a los remates judiciales, también en el marco del

nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, se ha entendido que “...la publicidad de los actos procesales que supone la subasta, especialmente la publicación de edictos (...) suple de alguna manera la publicidad registral...” (WAYAR, Ernesto C., Comentario al art. 1166 del CCCN en: Código Civil y Comercial de la Nación comentado, LORENZETTI, Ricardo Luis - Director; Santa Fe; Rubinzal-Culzoni, 2015, T. VI, pág. 438).

Por lo expuesto, al menos en el caso de autos, el comprador no puede alegar desconocimiento de la subasta.” (TSJ, Sentencia n°70 de fecha 28/06/2016 en autos “SCHRODER, EDUARDO GUILLERMO c/ DIRECCIÓN DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA – REC. APEL. c/ DECISIONES AUTORIDAD ADM. O PERS. JURIDICA PUB. NO ESTATAL (CIVIL) – RECURSO DE CASACIÓN (EXPTE 2240426/36)”).

Ya sea por el mencionado precepto de la ley registral, o por el art. 1893 CCCN, se arriba a la misma conclusión.

La ejecutada Sra. Salcedo no es lo que la doctrina especializada denomina “tercero registral”, cuyo caso sí podría tener protección (ver, por ejemplo, Ventura Gabriel, comentario al art. 1893 CCCN en Código Civil y Comercial de la Nación, Bueres -dirección-, Hammurabi, T. 2, pág. 249).

En definitiva, lo que subyace en las condiciones descriptas es que la ejecutada no puede pretender que el inmueble vuelva a su patrimonio por la falta de inscripción registral definitiva por parte del comprador en subasta.

VI) Buena fe. Enriquecimiento sin causa

En la resolución de este conflicto resulta también determinante, a mi juicio, la perspectiva y el análisis desde las pautas de la **buena fe**, que ha sido elevado por el nuevo Código Civil a la categoría de primer principio a tomar en cuenta para el ejercicio de los derechos.

Se ha dicho: “Incorporar a la buena fe dentro del Título Preliminar coloca a este principio, de manera expresa y precisa, en el lugar central que debe observar en el derecho privado

contemporáneo. ¿Acaso sería posible edificar un texto civil y comercial si no se partiera de la idea de que se presume la buena fe, la honestidad, la lealtad en las conductas de las personas?

(...) Así, la buena fe constituye un principio general del derecho al ser, en palabras de Alexy, un “mandato de optimización” que cumple numerosas funciones, como ser: regla de interpretación, fuente de derechos, correctiva del ejercicio de los derechos y eximente de responsabilidad. Como destaca Lorenzetti: la incorporación de la buena fe en el Título Preliminar del CCyC “llega al grado máximo de generalización de este principio dentro del Derecho Privado. Este cambio no existía con anterioridad en ninguno de los proyectos anteriores y permite dar un sentido general al ejercicio de los derechos en función de su sociabilidad”. (Marisa Herrera y Gustavo Caramelo, comentario al art. 9, Código Civil y Comercial de la Nación comentado / Dir.: Gustavo Caramelo-Sebastián Picasso-Marisa Herrera. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Infojus, 2015, Tomo 1, Pág. 36).

Considero que la actuación de la incidentista no se ajusta al principio general de la buena fe en tanto pretender en esta oportunidad hacer prescribir el derecho del adquirente de la subasta de su inmueble, sólo por la no anotación registral definitiva a su nombre, no resulta una conducta adecuada a derecho.

Ello acarrearía sólo consecuencias disvaliosas para el comprador en subasta que no pueden ser acogidas. No podría ordenarse la prescripción de la anotación registral y restituir el inmueble al ejecutado, perjudicando así al adquirente y provocando un enriquecimiento sin causa a favor del ejecutado, a quién con la venta forzosa del inmueble se le canceló la deuda que tenía y que provocó el inicio de las presentes actuaciones y luego, restituirle el inmueble.

El Tribunal Superior de Justicia en un caso que presenta cierta similitud con el presente sostuvo que *“En definitiva, la conclusión que subyace a lo largo de este pronunciamiento es que no pueden cohonestarse prácticas como las de autos, en donde la parte interesada (o sus sucesores) han pretendido vender un bien del cual ya habían sido desapoderados.”*

(TSJ, fallo citado más arriba).

Aplicado al presente caso, no puede el ejecutado pretender con el presente incidente hacer volver la cosa a su patrimonio cuando mediante -subasta de por medio- fue desapoderado del bien, independientemente de que no se haya realizado la inscripción definitiva del mismo.

A eso se agrega que -además- **ese bien fue ofrecido como garantía por la propia Sra. Salcedo, afectándolo a una hipoteca.**

Adviértase que el acreedor debió iniciar la ejecución hipotecaria y luego de todo el trámite, la Sra. Salcedo vería saldada su deuda y -paralelamente- se quedaría con el inmueble.

No se ve cumplido el deber de buena fe, además de que implicaría un enriquecimiento sin causa.

VII) Lo dicho resulta argumento suficiente para rechazar el planteo.

No obstante ello, la parte incidentada ha esgrimido otro argumento que también luce prima facie atendible (y que al menos en cierto sentido puede entroncarse con lo ya explicado): La posesión por parte del comprador interrumpe la prescripción.

Si bien ese argumento se suele esgrimir en juicios de escrituración basados en boletos de compraventa en los cuales la demandada obligada plantea la prescripción, es fácilmente trasladable al caso de autos, *mutatis mutandi*.

Así, se ha dicho: “*el ejercicio de una posesión reconocida implícitamente por la vendedora y acreditada con otros elementos probatorios, encuadra dentro de la hipótesis del art. 3989 C.C., cuyo efecto interruptivo debe reconocerse. Comparto, en consecuencia, por responder a una situación real de los hechos, la tesis predominante en la jurisprudencia de que la posesión del comprador, quieta, pública y pacífica, importa interrumpir el plazo de la prescripción de la obligación de escriturar del vendedor, por cuanto esa posesión emergente de la tradición (art. 577 C.C.) en las condiciones expresadas en los términos del art. 3889 y sus fuentes, comporta “el reconocimiento tácito del derecho del comprador a exigir el*

instrumento público de la venta”, formalidad esta que no hace al dominio (arts. 2503 inc. 1°, 2505 y 2506), sino a su forma de exteriorización (art. 1184) (Confr. J.A., t. 45, p. 557; LL 103-251; LL 56-16).” (Cámara 7a C. y C. Cba., OCHOA FERNANDO JOSÉ Y OTRO C/ MORO DE FRANCHISENA ESTELA GUADALUPE –ORDINARIO CUMPLIMIENTO/ RESOLUCIÓN DE CONTRATO EXPTE. N° 725552/36”, Sentencia N° 30, 26/04/2007).

VIII) La cuestión referida a las deudas tributarias

El hecho de que el inmueble siga inscripto a nombre de la ejecutada, incluso ante los organismos tributarios no modifica la conclusión expuesta. La incidentista puede acreditar ante los organismos pertinentes y con copias certificadas de las actuaciones que el inmueble fue subastado y que el actual poseedor es el Sr. Brizuela para que los impuestos se devenguen respecto del cesionario.

La regla es que desde la toma de posesión por el adquirente en subasta el comprador debe responder por las deudas tributarias devengadas.

En otra oportunidad he explicado que *“el adquirente sólo responde por las deudas tributarias devengadas con posterioridad a la toma de posesión del inmueble, que es cuando se consolidó su derecho real, con independencia de la inscripción registral que, en materia inmobiliaria, es meramente declarativa.*

En efecto, la obligación tributaria no es una obligación propter rem, sino de carácter personal, pues no se transmite con la cosa, ni constituye una carga real de los inmuebles. (...)

En definitiva, si la subasta se perfecciona con el auto aprobatorio del remate, el pago del precio y la entrega de la posesión, a partir de lo cual el adquirente por subasta es reputado propietario de la cosa y con ello responsable por el pago de los tributos, su responsabilidad alcanza al pago de los tributos devengados a partir de la adquisición del bien por subasta. Es decir, insisto, a partir de la toma de posesión.

La transferencia inmobiliaria realizada en subasta pública constituye una atribución de derechos autónomos en favor del adquirente, con prescindencia de los derechos y

obligaciones del transmitente, por lo que el primero recibe el inmueble libre de todo tipo de cargas, las que se trasladan al saldo del precio de compra, en razón de la subrogación real. (...).” (Eduardo Altamirano, comentario al art. 592 del CPC en la obra “Código Procesal Civil y Comercial” Mariano Diaz Villasuso, tomo III, Ed. Advocatus).

No obstante ello, se ordena al cesionario del comprador en subasta a efectuar la inscripción registral correspondiente y a tramitar el cambio de titularidad ante los organismos tributarios.

IX) En conclusión, debe rechazarse el incidente de prescripción de la anotación registral,

X) Las costas se imponen a la incidentista, *Sra. Gloria Gladys Salcedo* atento el principio objetivo de derrota (art. 130 del C.P.C.C.).

A los fines de regular honorarios a la letrada del adquirente en subasta incidentado, Dra. Camila Burzio, tengo en cuenta que el presente incidente de prescripción de la anotación registral es un incidente sin contenido económico propio. La base a los fines de regular honorarios va a estar dada por la base imponible del inmueble. Teniendo en cuenta que la base imponible asciende a la suma de \$1.166.862 (valor extraído oficiosamente por el Tribunal de la página web de la Dirección General de Rentas), el porcentaje a aplicar asciende a 15,75% (22,5 x 70%). Realizados los cálculos se arriba a una suma inferior al mínimo legal de 15 jus por lo cual corresponde regular aquél. Ello con más IVA para el caso que la letrada revista el carácter de responsable inscripta al momento del pago.

Cabe acotar que el actor ejecutante “evacuó el traslado” del incidente. Sin embargo, surge de la aclaración efectuada antes de imprimir trámite al planteo que la incidentista aclaró que sólo dirigía su pretensión en contra del cesionario. De hecho, el propio ejecutante tuvo en cuenta esa circunstancia al contestar cuando dijo: *“IV.-) CONTESTA: Que la incidentista, al momento de promover el incidente de prescripción no indica quién resulta demandado pero si lo hace mediante escrito posterior individualizando al incidentado que es el Sr. Luis A. Brizuela. No obstante ello, se corrió traslado a esta parte razón por la que estimo necesario hacer aclaraciones para salvaguardar los derechos de mi poderdante.”*

El interés aplicable a las costas se fija en la tasa pasiva promedio que publica el B.C.R.A. con más el 5% nominal mensual desde que la obligación es debida y hasta su efectivo pago.

Por todo lo expuesto y normas legales citadas,

RESUELVO:

I) Rechazar el incidente de prescripción de la anotación registral interpuesto por la demandada *Sra. Gloria Gladys Salcedo*.

II) Para el caso de que se haya trabado la anotación de litis solicitada por la incidentista, ofíciase a los fines de su cancelación, una vez firme la presente resolución.

III) Sin perjuicio de lo resuelto, ordenar al adquirente en subasta, Sr. Luis Alfredo Brizuela a realizar la inscripción definitiva del inmueble.

IV) Imponer las costas a la *Sra. Gloria Gladys Salcedo*.

V) Regular honorarios a la Dra. Camila Burzio en la suma de pesos trescientos cincuenta y dos mil ochenta y siete con noventa y cinco centavos (\$352.087,95) con más IVA para el caso que la letrada revista el carácter de responsable inscripta al momento del pago.

Protocolícese y hágase saber la presente resolución.

Texto Firmado digitalmente por:

ALTAMIRANO Eduardo Christian

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

Fecha: 2024.06.13